

由其管领、支配甚至收益，登记所有权人则没有这些权利。在买受人实际占有的情况下，风险由占有者承担，符合普通民众的观念。因拆迁导致不动产物权灭失的，根据利益与风险同在的市场交易原则，参考《中华人民共和国民法典》关于不动产或者动产灭失后保险金、损害赔偿金归属的相关规定，既然占有人承担了占有标的物灭失的风险，故其也应该享有标的物灭失后的替代物，如相应的补偿款、保险赔偿款等。

三、实际占有人认可拆迁补偿款的金额

在进行征收补偿时，作为房屋征收拆迁的主体无法探知征收标的物的真实权利人，而只能凭借不动产登记机关的登记簿确定征收补偿合同的签订对象，并与某水泥制品厂签订房屋征收补偿合同，确定征收补偿费用数额。但是在发生争议后，应该根据法律规定确定相应费用的归属。在实际占有人某建筑装饰公司认可该补偿标准和金额的情况下，法院可以判决房屋的征收补偿款归属买受人享有。

编写人：重庆市第三中级人民法院 张晓霞 张景卫

违约损害赔偿可得利益损失计算期间 应结合合同继续履行的可能性、违约方 获利与否等因素综合认定

—— 王某诉沈某房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省扬州市邗江区人民法院(2023)苏1003民初9421号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告：王某

被告：沈某

【基本案情】

案涉房屋登记在沈某一人名下，是与妻子顾某婚姻关系存续期间取得的房改房。2023年2月8日，沈某与王某的父亲签订房屋买卖合同，将案涉房屋作价122万元出售给王某的父亲，定金3万元，首付款22万元，采用托管交易方式，其余房款97万元贷款发放后支付。次日，双方到房管部门办理了交易备案，购买方变更为其儿子王某。王某向托管中心支付了22万元房款。之后银行将贷款97万元发放至托管中心账户，王某开始还贷。

2023年2月21日，顾某通过中介向王某提出不同意卖房，向银行出具声明要求停止放款。2023年3月2日，顾某向法院提起诉讼，要求确认案涉房屋

系顾某与沈某共同所有，恢复权属共有登记、注销合同交易备案并查封了案涉房屋，法院在2023年10月7日判决确认案涉房屋归顾某与沈某共同所有，驳回顾某的其他诉讼请求。2023年3月9日，王某向法院提起诉讼，要求沈某继续履行合同，办理房屋过户、交付手续，法院在2023年9月8日判决驳回王某的诉讼请求。2023年10月10日，王某提起诉讼要求沈某解除合同，赔偿损失，起诉状在2023年10月24日送达沈某。经评估，该房屋2023年10月24日的市场价值为141.89万元。原告王某起诉至法院要求解除合同，赔偿房屋差价198900元、贷款利息27478.69元、鉴定费12700元、首付款利息5627元，合计244705.69元。被告沈某认可合同已解除，但认为损失计算时间点应当在2023年2月19日，其余部分为原告自己扩大损失，不应当由其承担。

【案件焦点】

计算房屋差价损失的时间点如何确定。

【法院裁判要旨】

江苏省扬州市邗江区人民法院经审理认为：违约行为发生后，应当允许守约方在合理期间内与违约方沟通协商解决方案，而不是要求守约方立即解除合同并提出赔偿，该期间是否合理应当综合考虑合同继续履行的可能性、是否存在故意拖延、违约方是否获利等因素综合认定。本案被告沈某在合同订立后不久就以妻子顾某不同意交易为由提出不履行合同。原告王某作为守约方，基于对不动产登记簿的信赖、对沈某做好家庭成员沟通工作的期待以及沈某在合同履行问题上的反复态度，认为合同仍然有可能继续履行并无不当，此种可能性直至法院判决驳回其继续履行的诉讼请求后才最终被排除。在法院驳回继续履行的判决生效后不久，王某就向法院提出解除合同的主张，王某在发生矛盾后一直通过合法途径积极主张自己的权利，并未拖延行使解除权以谋利，也没有放任损失扩大。被告沈某因知悉房屋将要拆迁，违背诚信原则拒不履行合同，不应当因此而获益。因此，本案违约行为发生至解除合同的时间应当认定属于王某为解决纠纷的合理期间，以合同解除之日作为计算差价损失的基准日符合

法律规定，较为公平合理，应当予以认定。

江苏省扬州市邗江区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百一十六条、第五百六十五条、第五百八十三条、第五百八十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

- 一、确认双方买卖合同于2023年10月24日解除；
- 二、被告沈某退还王某购房定金3万元、协助王某办理退还购房款手续；
- 三、原告王某同时配合被告沈某办理解除房屋买卖合同交易备案的手续；
- 四、被告沈某在本判决生效之日起十日内赔偿原告王某损失238328元(含房屋差价损失198900元)。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第五百八十四条规定了违约造成的可得利益损失属于赔偿范围，对于可得利益损失计算的时间点如何确定，实践中存在较大争议，主要有违约行为发生之日以及合同解除之日两种观点。2023年12月5日开始实施的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第六十条第三款提出了“违约行为发生后合理期间内”裁判标准，折中了上述两种观点，为处理类似案件提供了依据，但对于如何认定“合理期间”，没有作出明确的解释。发生违约行为后，当事人通常首先会进行协商，在协商不成的情形下，可能提起诉讼要求合同继续履行，在合同无法履行的情况下才会考虑解除合同，因此合理时间应当是介于违约行为发生之日至合同解除之日这一段时间。考虑诉讼原因，这个期间可能会比较长，有的当事人可能是基于合同签订后市场价格波动而违约，在纠纷处理期间市场价格也可能发生重大变化，如何选择该期间的合理时间点，对当事人的利益有重大影响。

笔者认为，首先，考虑该合同继续履行的可能性，并不是违约行为发生后 守约方就应当立即解除合同，对于纠纷发生后进行协商、诉讼的时间应当认定 属于解决纠纷的合理时间。其次，考虑守约方有无恶意拖延，如在房价持续上 涨或近期将要拆迁等重大利益变化的情况下，守约方拖延时间可能获得更大的

利益，也有的守约方单纯为了报复违约方，故意不行使合同解除权，也不配合对方解除合同。在此情况下，违约方没有合同解除的权利，对于不定期合同以外的合同解除也不受《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第二款合同僵局制度的调整，这将导致法律关系长期处于不稳定的状态，因此在确定时间点时守约方有无故意拖延应当纳入考虑的因素。最后，在衡量合理期间时应当将诚信原则作为判断的重要依据，实践中有很大一部分违约可得利益损失赔偿的纠纷起因是违约方出于利益考量拒绝履行合同，在这种情况下，要起到法律的指引作用，避免产生违约方因违约而获利的不公正以及可能造成不良社会影响的情形。

本案在认定合理期间时综合了上述几个因素，最终认定守约方在违约方违约后所采取的行为都是在合理期限的范围内，采用合同解除时间为计算差价损失的时间点，最大限度保护守约方的利益，制止当事人因市场变化产生的主动违约行为，弘扬诚实守信的法律精神。

编写人：江苏省扬州市邗江区人民法院 叶城斌